

1501793-24.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, de modo que afasto o pleito da defesa de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado já foi condenado pela prática do delito de tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

SENTENÇA

Processo nº:

1501793-24.2021.8.26.0628 - 2021/002807

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLEITON WILLIAM MOURA DE OLIVEIRA - 417.710.138-93

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

V I S T O S.

CLEITON WILLIAM MOURA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 09, foi denunciado no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, isto porque no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 11h15min, na Rua Santa Rosa, nº 02, Viela Santa Rita, Água Espraiada, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, teria trazido consigo e vendido, com a finalidade de fornecer e entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 50g de cocaína em pó, acondicionada em 36 invólucros de plástico, e 07g de crack, substância derivada da cocaína, acondicionada em 20 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia recebida em 24/09/2021 (fl. 79), oferecida resposta à acusação (fls. 148/149).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É o breve relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls. 02/03, do auto de exibição e apreensão

de fls. 20/21, e pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado às fls. 95/97, segundo o qual o material apreendido, depois de submetido à avaliação pericial, apresentou resultado positivo para, "Cocaína" e "Crack", substância listada como entorpecente na Portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado.

Os policiais civis Olivier Manoel Alvares Júnior e José Maria de Lima asseveraram, em síntese, que estavam em atividade de patrulhamento no local dos fatos, que já é conhecido ponto de venda de drogas, à paisana, quando avistaram um indivíduo de camiseta amarela que foi abordado por outro rapaz, e perceberam que o segundo sujeito que apareceu entregou algo nas mãos do réu, o qual desceu a viela e retornou, entregando possíveis entorpecentes, o que resultou na abordagem do denunciado. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 10,00 reais. Ao se deslocarem até a viela, no sentido onde Cleiton saíra para buscar algo e entregar ao rapaz, identificaram uma sacola plástica escondida dentro de um buraco contendo as substâncias ilícitas acima mencionadas.

O acusado Cleiton William Moura de Oliveira, no distrito policial, declarou que estava realizando tráfico de entorpecentes no local, no turno das 08h00min às 20h00min, e que receberia R\$ 80,00 reais por dia. Argumentou que estava sozinho e não soube elucidar quem é o responsável pelo ponto de venda de drogas.

Em seu interrogatório judicial, o acusado modificou sua versão dos fatos. Disse ser apenas usuário de drogas e que iria comprar entorpecentes no local. Referiu ter sido obrigado na Delegacia a assumir a traficância.

Contudo, a versão defensiva restou isolada nos autos. Os policiais civis apresentaram testemunhos veementes, e nada há nos autos que faça crer que pretendessem incriminar gratuitamente o acusado, mesmo porque nem mesmo o conheciam.

A palavra dos policiais e civis não tem menos valia só porque fazem parte da corporação civil, notadamente quando não se tem nos autos qualquer elemento indicativo de que quisessem incriminar injustificadamente o réu.

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, de modo que afasto o pleito da defesa de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado já foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas na Ação Penal nº 0001540-85.2012.8.26.0609 (fls. 25-26), que ainda pende de recurso do Ministério Público. Apesar de se tratar de ação penal em curso, esta evidencia que o presente fato não seria um fato isolado e eventual na vida do réu e que, ao contrário, este se dedica às atividades criminosas.

Assim, não preenchido critério do art. 33, §4º, da LD, o benefício da redução de pena deve ser afastado.

Passo a fixação da pena.

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a natureza e a quantidade do entorpecente não merecem valoração negativa, não se mostrando exacerbadas diante do usualmente observado para o tipo. Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado não apresenta antecedentes criminais, uma vez que a condenação anterior existente não é definitiva, pois pende de recurso do Ministério Público, sendo possível a reformatio in melius (fls. 25-26). Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou agravantes. Deixo de reconhecer a

reincidência porque, como já fundamentado, a condenação anterior existente não é definitiva, pois pende de recurso do Ministério Público, sendo possível a reformatio in melius (fls. 25-26).

Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), como já fundamentado, de modo que a pena resta definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado tecnicamente primário e condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para condenar CLEITON WILLIAM MOURA DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a quantidade de pena aplicada (art. 44, I, do CP). Pelo mesmo motivo, não cabe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público e a inviabilidade de avaliação concreta do prejuízo no caso de crimes desta natureza.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): o réu permaneceu preso ao longo da instrução, uma vez que descumpriu as medidas cautelares fixadas, alterando seu endereço sem noticiar o novo local de residência. Entendo que a situação que deve ser mantida diante da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias pessoais a evidenciar o risco de reiteração criminosa, uma vez que se trata de acusado condenado previamente por tráfico de entorpecentes e que já descumpriu as medidas fixadas quando de sua liberdade provisória, sendo necessária a segregação para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Por esse motivo, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO a prisão preventiva já decretada, com fundamento nos artigos 387, §1º, e 312, ambos do CPP. Contudo, deverá ser imediatamente adequada a prisão preventiva ao regime inicial estabelecido nesta sentença (semiaberto), a fim de evitar que o réu permaneça em regime mais gravoso do que o da pena aplicada. Oficie-se conforme necessário.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que CLEITON permaneceu preso por este processo de 14/09/2021 a 16/09/2021 (fls. 62-65) e, depois, desde 26/12/2021 (fl. 119-122), período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada.

Determino o perdimento em favor da União do dinheiro em espécie apreendidos em posse do acusado, pois suficientemente demonstrada sua origem ilícita, considerando as circunstâncias do fato e que não houve comprovação de exercício de trabalho lícito pelo réu durante a instrução (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas processuais: concedo justiça gratuita diante das condições socioeconômicas do acusado.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo e oficie-se ao FUNAD informando o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

P.R.I.

Embu das Artes, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA